

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3616/2535

ธนาคารศรีนคร จำกัด

โจทก์

นายธนิต งามอาจอิทธิชัย กับพวก

จำเลย

พันเอกธนพงศ์ งามอาจอิทธิชัย ทนาย

จำเลยทั้งสอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 179

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา แต่ยังไม่ยกฟ้องอยู่ จึงขอแก้ไขตกเติมฎีกามี
ข้อความตามคำร้องนี้ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 101 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองร่วมชำระเงินจำนวน 331,280.70
บาท โดยให้จำเลยที่ 2 ชำระเป็นเงินเพียง 20,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละสิบ
ห้าต่อปี นับแต่วันที่ 25 มกราคม 2527 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองฎีกา และยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 98,100)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ข้อความที่จำเลยทั้งสองขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาในหน้า 5 ด้าน
หลังบรรทัดที่ 11 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในรายละเอียดทั้งเป็นการขอภายในกำหนด
อายุฎีกาจึงอนุญาตตามขอ

พิจารณาแล้ว ข้อความที่จำเลยทั้งสองขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาในหน้า 5 ด้าน
หลังบรรทัดที่ 11 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในรายละเอียดทั้งเป็นการขอภายในกำหนด
อายุฎีกาจึงอนุญาตตามขอ

(เสมอ อินทรศักดิ์-บุญศรี กอบบุญ-เพี้ยน พุทธสุธัตตา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>